

1512318-57.2021.8.26.0566
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: André Luiz de Macedo
Comarca: São Carlos
Foro: Foro de São Carlos
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/08/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 2708/21/911 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
THALYCE HENRIQUE DE SOUZA
Vítima:
SAÚDE PÚBLICA

Aos 16 de agosto de 2022, às 14:00h, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Carlos
3ª Vara Criminal
Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-140 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL

Processo nº:
1512318-57.2021.8.26.0566
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 2708/21/911 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
THALYCE HENRIQUE DE SOUZA
Vítima:
SAÚDE PÚBLICA

Aos 16 de agosto de 2022, às 14:00h, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, Dr. André Luiz de Macedo, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento em que figura como réu THALYCE HENRIQUE DE SOUZA, realizada por meio virtual, através da ferramenta Microsoft Teams, de acordo com o Provimento CSM nº 2651/2022. Presente na sala virtual a Promotora de Justiça, Drª Neiva Paula Paccola Carnielli Pereira. Presente na sala virtual o réu THALYCE HENRIQUE DE SOUZA. Presente na sala virtual o seu defensor, o Drº Pedro Naves Magalhães - Defensor Público.

Inicialmente, a pedido da Defensoria Pública, foi solicitado contato prévio e reservado com o acusado, sendo determinado pelo MM. Juiz a presença exclusivamente do defensor e réu na "sala virtual", garantindo-se a entrevista reservada. A seguir, foram ouvidas por videoconferência, duas testemunhas comuns e interrogado o réu, através da ferramenta Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham requerimentos de diligências. Não havendo mais provas a produzir, o MM. Juiz deu por encerrada a instrução e determinou a imediata realização dos debates orais, através da ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. THALYCE HENRIQUE DE SOUZA, qualificado a fls.4 e 16, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 11 de novembro de 2021, por volta das 12h25min, na Rua Antenor Rodrigues Camargo, nº 660, Parque Primavera, nesta cidade e comarca de São Carlos, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.2020), trazia consigo, para fins de venda e comercialização, 6 (seis) pedras de crack e 42 (quarenta e duas) porções de cocaína, drogas acondicionadas de forma a pronta entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a denúncia que policiais militares visualizaram o denunciado em atitude suspeita. Por sua vez, THALYCE, ao perceber a presença da Polícia, tentou se esquivar da abordagem e dispensou um saco plástico no imóvel de numeral 660, fato que motivou sua detenção e abordagem. Em revista pessoal, foram encontrados em sua mão 1 (um) eppendorf de cocaína, 6 (seis) pedras de crack e, no bolso da bermuda por ele trajada, R\$60,00 (sessenta reais) em dinheiro. Indagado a respeito do objeto anteriormente dispensado, o denunciado confessou a traficância e afirmou se tratar de porções de cocaína. Recebida a denúncia (fls.81), após notificação e defesa preliminar (fls.80). Em instrução, foram ouvidas por videoconferência, duas testemunhas comuns e interrogado o réu. Nas alegações finais o Ministério Público pediu a condenação com possibilidade de reconhecimento do crime privilegiado. A defesa pediu também o reconhecimento do privilégio, atenuante da confissão, a pena mínima, substituída por restritiva de direitos. É o relatório. D E C I D O. A materialidade está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls.53/55. O réu é confesso e a prova oral reforçou o teor da confissão. Estão bem comprovadas autoria e materialidade do crime, sendo possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois o réu não ostenta antecedentes criminais. Em favor dele há a atenuante da confissão. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e condeno THALYCE HENRIQUE DE SOUZA como incurso no art.33, §4º, da Lei nº11.343/06, c.c. art.65, III, "d", do Código Penal. Passo a dosar a pena. Atento aos critérios do artigo 59 do Código Penal, e artigo 42 da lei de drogas, considerando a culpabilidade a normal do tipo, bem como ser o réu primário e de bons antecedentes, fixo-lhe a pena no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados cada um na proporção de um trigésimo na época dos fatos, atualizando-se pelos índices de correção monetária, já considerada a atenuante da confissão, que não pode trazer a sanção abaixo do mínimo. Reconhecido o tráfico privilegiado, reduzo a sanção em dois terços, perfazendo a pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção anteriormente definida. Considerando o réu ser primário e de bons antecedentes, sem prova que se dedicasse à atividades criminosas ou exercesse o tráfico com habitualidade, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena. Também considerando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (HC 596.603/SP), substituo a pena privativa de liberdade por: a) uma de prestação de serviços à comunidade, na razão de uma hora por dia de condenação, a serem oportunamente especificados e b) uma de multa, no valor de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal. As duas penas são consideradas necessárias e proporcionais ao fato, no intuito da prevenção geral e especial, bem como para reprovação e, mais ainda, para a ressocialização, objetivo maior da sanção penal. O réu poderá apelar em liberdade. Decreto o perdimento do dinheiro apreendido. Não há custas nessa fase, por ser o réu beneficiário da justiça gratuita e defendido pela Defensoria Pública. As partes saíram intimadas da sentença neste ato. O réu saiu intimado da sentença

condenatória neste ato. Houve desistência do prazo recursal pela defesa e réu, devendo ser certificado o trânsito em julgado, para a defesa. Publicada em audiência. Comunique-se. Nada mais. Eu, Carlos André Garbuglio, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA